

## CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

### Advertencia

Al elaborar las bases, los evaluadores incluyen en esta sección el requerimiento que forma parte del expediente de contratación aprobado. El área usuaria es responsable de formular adecuadamente el requerimiento, en coordinación con la dependencia encargada de las contrataciones, de conformidad con el artículo 20 del Reglamento. El requerimiento debe elaborarse de acuerdo con el formato consignado en este capítulo y estar incluido en el Cuadro Multianual de Necesidades.

### 3.1 FINALIDAD PÚBLICA DE LA CONTRATACIÓN

[INDICAR LA FINALIDAD PÚBLICA DE LA CONTRATACIÓN]

### 3.2 DESCRIPCIÓN GENERAL

[INDICAR LA DESCRIPCIÓN GENERAL DEL REQUERIMIENTO, INCLUYENDO LOS ÍTEMS O PAQUETES, DE SER EL CASO. EN CASO LA PRESTACIÓN PRINCIPAL CONLLEVE PRESTACIONES ACCESORIAS, CONSIGNARLAS]

### 3.3 TÉRMINOS DE REFERENCIA

[INCLUIR LAS CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL, DE PREFERENCIA, EN BASE A SU DESEMPEÑO Y FUNCIONALIDAD EN LUGAR DE CARACTERÍSTICAS MERAMENTE DESCRIPTIVAS QUE NO IMPACTAN EN SU FUNCIONALIDAD, EN APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE VALOR POR DINERO. EN ESTA SECCIÓN SOLO SE INCLUYEN LAS CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO, NO PUDIÉNDOSE INCLUIR AQUELLOS REQUISITOS RELACIONADOS A LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN DEL PROVEEDOR. CUANDO SE USE UNA FICHA TÉCNICA O FICHA DE HOMOLOGACIÓN, DEBE IDENTIFICARSE LA MISMA.]

#### Importante para la entidad contratante

- De conformidad con el artículo 260 del Reglamento, las fichas técnicas o fichas de homologación aprobadas son de uso obligatorio para todas las contrataciones que realizan las entidades contratantes, con independencia de la cuantía de la contratación. En ese sentido, cuando el requerimiento haya sido parcialmente estandarizado, las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución estandarizadas, son de uso obligatorio identificando la ficha técnica o ficha de homologación en el presente numeral.
- Adicionalmente, se debe incluir las exigencias previstas en leyes, reglamentos, normas metrológicas, y normas técnicas de naturaleza obligatoria vinculadas con el objeto de la contratación. Asimismo, se puede incluir disposiciones previstas en normas técnicas de carácter voluntario, siempre que se ajusten a lo dispuesto en el numeral 44.5 del artículo 44 del Reglamento.
- Indicar si se trata de una contratación por ítems o paquetes, en cuyo caso debe detallarse dicha información.
- Como mínimo, debe incluirse la información de la situación actual de la infraestructura vial vinculada al servicio.
- En caso el requerimiento conlleve a la suscripción de un contrato de contingencia, este debe incluir lo dispuesto en el artículo 285 del Reglamento.
- En el extremo referido al plazo de ejecución de la prestación, la entidad contratante debe determinar plazos específicos, evitando consignar términos subjetivos e imprecisos como: "lo antes posible" o "de inmediato".

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

#### 3.3.1 ANEXOS TÉCNICOS

[CONSIGNAR TODOS LOS ANEXOS TÉCNICOS QUE SEAN NECESARIOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL, QUE SE ADJUNTAN A LAS BASES, TALES COMO: EL MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO O EL PLAN DE GESTIÓN VIAL, DE CORRESPONDER; ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; ESTUDIOS DE SUELOS; ESTUDIOS HIDROLÓGICOS; ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL; ESTUDIOS GEOTÉCNICOS; ENTRE OTROS].

**Advertencia**

De conformidad con los principios de Publicidad, y Transparencia y facilidad, las entidades contratantes deben garantizar que el proceso de contratación sea objeto de publicidad y difusión, así como basado en reglas y criterios claros y accesibles. En ese sentido se precisa que toda la información, incluyendo los anexos técnicos deben estar registrados en el SEACE de la Pladip, prohibiendo la publicación de links o enlaces externos en reemplazo de dicha información.

### 3.3.2 GESTIÓN DE LA CALIDAD

[DE ACUERDO CON LA ESTRATEGIA DE CONTRATACIÓN, LA ENTIDAD CONTRATANTE INCLUYE EN ESTA SECCIÓN LOS CRITERIOS DE CALIDAD APLICABLES. ESTOS CONSIDERAN ESTÁNDARES DE DISEÑO, CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS DE CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN CADA FASE DEL PROYECTO. EN CASO NO CORRESPONDA, ELIMINAR ESTE NUMERAL].

### 3.4 CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

#### a. MODALIDAD DE PAGO

El contrato se rige por la modalidad de [CONSIGNAR LA MODALIDAD DE PAGO DETERMINADA EN LA ESTRATEGIA DE CONTRATACIÓN], de conformidad con el artículo 130 del Reglamento.

**Importante para la entidad contratante**

En caso la convocatoria se refiera a un contrato de contingencia, en el supuesto del literal f) del numeral 284.2 del artículo 284 del Reglamento, debe considerarse una de las modalidades de pago establecidas en el artículo 286 del Reglamento.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases.

#### b. SISTEMA DE ENTREGA

El contrato se rige por el sistema de entrega de [CONSIGNAR SISTEMA DE ENTREGA DE DISEÑO DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO O GESTIÓN DE INSTALACIONES, DETERMINADO EN LA ESTRATEGIA DE CONTRATACIÓN], de conformidad con el artículo 129 del Reglamento.

#### c. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestan en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL].

**Importante para la entidad contratante**

- En caso el objeto de la convocatoria comprenda solo al diseño de la operación y mantenimiento, incluir la siguiente tabla:

**CUADRO DE PLAZOS Y ENTREGABLES**

| PRIMER ENTREGABLE | Plazo máximo para la presentación del entregable por parte del contratista |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                | [CONSIGNAR EL PLAZO EN DÍAS CALENDARIO] |
| Contenido: <ul style="list-style-type: none"><li>[CONSIGNAR EL DETALLE DEL CONTENIDO DEL ENTREGABLE]</li></ul> |                                         |
| SEGUNDO ENTREGABLE <sup>15</sup>                                                                               | [CONSIGNAR EL PLAZO EN DÍAS CALENDARIO] |
| Contenido: <ul style="list-style-type: none"><li>[CONSIGNAR EL DETALLE DEL CONTENIDO DEL ENTREGABLE]</li></ul> |                                         |
| Consideraciones:<br>[INCLUIR LOS ASPECTOS QUE LA ENTIDAD CONSIDERE RELEVANTES]                                 |                                         |

- En caso el objeto de la convocatoria comprenda solo a la prestación del servicio de mantenimiento vial, indicar lo siguiente:  
“El periodo de valorización es [CONSIGNAR PERIODO DE VALORIZACIÓN MENSUAL U OTRO, SEGÚN LO DETERMINADO EN LA ESTRATEGÍA DE LA CONTRATACIÓN].”
- En caso el objeto de la convocatoria comprenda el diseño y la prestación del servicio de mantenimiento vial, se consigna el cuadro de plazos y entregables, así como el periodo y contenido de la valorización.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases.

#### d. LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIO

El servicio se presta en [INDICAR EL DETALLE DEL LUGAR O LOS LUGARES EN QUE SE PRESTA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL CONSIDERANDO EL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO].

#### e. ADELANTO DIRECTO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Importante para la entidad contratante</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| La siguiente disposición puede ser incluida cuando, a propuesta del área usuaria y previa validación durante la estrategia de contratación se determine que es necesaria la entrega de adelantos directos, por tratarse de servicios que lo requieran por condiciones de mercado:<br><br>e. ADELANTO DIRECTO <sup>16</sup><br><br>“La entidad contratante otorga [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE, CONSIDERANDO QUE LOS ADELANTOS DIRECTOS NO PUEDEN EXCEDER EN CONJUNTO DEL 30% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.<br><br>El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los [CONSIGNAR PLAZO] días siguientes de perfeccionamiento del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos <sup>17</sup> acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.<br><br>La entidad contratante debe entregar el monto solicitado dentro de los [CONSIGNAR PLAZO] días siguientes a la presentación de la solicitud del contratista”. |

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

#### f. PENALIDADES

##### Penalidad por mora:

<sup>15</sup> Únicamente considerar esta fila si hay un segundo entregable, caso contrario, eliminar.

<sup>16</sup> Si la entidad contratante ha previsto la entrega de adelantos, debe prever en las bases el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, así como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el artículo 137 del Reglamento.

<sup>17</sup> De conformidad con el artículo 113 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la entidad contratante le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso que le sea imputable, de conformidad con el artículo 120 del Reglamento.

**Importante para la entidad contratante**

La siguiente disposición puede ser incluida cuando resulte necesario a propuesta del área usuaria y previa validación durante la estrategia de contratación, para establecer otras penalidades por incumplimiento injustificado del contratista, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación, y no afectar el equilibrio económico financiero del contrato, conforme al principio de valor por dinero:

**“Otras penalidades:**

Adicionalmente a la penalidad por mora, se aplican las siguientes penalidades:

| Otras penalidades |                                      |                  |                               |
|-------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| N°                | Supuestos de aplicación de penalidad | Forma de cálculo | Procedimiento de verificación |
|                   |                                      |                  |                               |

La suma de la aplicación de las penalidades por mora y otras penalidades no debe exceder el 10% del monto vigente del contrato o, de ser el caso, del ítem correspondiente.

La entidad contratante considera las particularidades de las otras penalidades y señala el plazo y forma en que se notifica al contratista el supuesto incurrido para que remita sus descargos, de corresponder. En dicho caso, también se debe precisar el plazo en que la entidad contratante evalúa dicho descargo y emite una decisión.”

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

**g. SUBCONTRATACIÓN**

**Importante para la entidad contratante**

La entidad contratante, a propuesta del área usuaria y previa validación durante la estrategia de contratación, incluye solo uno de los siguientes supuestos en las bases:

- “SUBCONTRATACIÓN

El contratista puede subcontratar hasta un máximo del 40% del monto del contrato vigente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 del Reglamento. Se consideran prestaciones esenciales que no pueden ser materia de subcontratación las siguientes: [COMPLETAR LAS PRESTACIONES ESENCIALES QUE, DE ACUERDO CON LO DETERMINADO POR EL ÁREA USUARIA NO PUEDEN SER MATERIA DE SUBCONTRATACIÓN, DE CORRESPONDER].”

- “SUBCONTRATACIÓN

Se encuentra prohibida la subcontratación de las prestaciones objeto del contrato.”

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

**h. FÓRMULA DE REAJUSTES**

Los reajustes se calculan conforme lo indicado el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento.

Las fórmulas polinómicas y/o monómicas se detallan a continuación: [CONSIGNAR EL DETALLE CORRESPONDIENTE].

**Importante para la entidad contratante**

Los reajustes sobre las fórmulas polinómicas se realizan aplicando lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC hasta que se emita la directiva de la Dirección General de Abastecimiento,

de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 209.1 del artículo 209 y la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Reglamento.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboración de bases

#### i. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación, cuando se haya pactado, y arbitraje.

Para el caso del arbitraje, el postor ganador de la buena pro selecciona una de las siguientes Instituciones Arbitrales para administrarlo.

| N° | Instituciones Arbitrales            | RUC                   |
|----|-------------------------------------|-----------------------|
| 1  | [CONSIGNAR LA INSTITUCIÓN ARBITRAL] | [CONSIGNAR N° DE RUC] |
| 2  | [...]                               | [...]                 |
| 3  | [...]                               | [...]                 |

#### Importante para la entidad contratante

Señalar en orden alfabético el listado de tres Instituciones Arbitrales propuestas por la entidad contratante.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboración de bases.

#### j. FORMA DE PAGO

El pago se realiza de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Ley.

#### Importante para la entidad contratante

- En caso el objeto de la convocatoria comprenda solo al diseño de la operación y mantenimiento, incluir la siguiente tabla:

“La entidad contratante paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez días hábiles siguientes de otorgada la conformidad por parte del área usuaria, y es prorrogable, previa justificación de la demora, por cinco días hábiles.

En caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realiza, a quien corresponda, de acuerdo con lo que se indique en el contrato de consorcio.

La entidad contratante realiza el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en [CONSIGNAR SI SE TRATA DE ÚNICO PAGO O PAGOS A CUENTA, ASÍ COMO EL DETALLE QUE CORRESPONDE EN EL CASO DE PAGO A CUENTA].

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la entidad contratante debe contar con la siguiente documentación:

- Documento en el que conste la conformidad de la prestación efectuada suscrita por el servidor responsable del [REGISTRAR LA DENOMINACIÓN DEL ÁREA RESPONSABLE DE OTORGAR LA CONFORMIDAD].
- Comprobante de pago.
- [CONSIGNAR OTRA DOCUMENTACIÓN NECESARIA A SER PRESENTADA PARA EL PAGO ÚNICO O LOS PAGOS A CUENTA, SEGÚN CORRESPONDA].

Salvo los documentos de conformidad, el contratista debe presentar la documentación restante [CONSIGNAR MESA DE PARTES O LA DEPENDENCIA ESPECÍFICA DE LA ENTIDAD CONTRATANTE DONDE SE DEBE PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN], sito en [CONSIGNAR LA DIRECCIÓN EXACTA].”

- En caso el objeto de la convocatoria comprenda solo a la prestación del servicio de mantenimiento vial, indicar lo siguiente:

“El pago se realiza por valorizaciones, conforme al artículo 149 del Reglamento. La información y/o documentación que sustenta la valorización es la siguiente:

[CONSIGNAR LA INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN QUE EL CONTRATISTA DEBE ADJUNTAR A LAS VALORIZACIONES COMO SUSTENTO, CONSIDERANDO AQUELLA NECESARIA SEGÚN EL TIPO DE COMPONENTE QUE CORRESPONDA.]”

- En caso el objeto de la convocatoria comprenda el diseño y la prestación del servicio de mantenimiento vial, en las bases se consignan ambas formas de pago, según corresponda.

#### k. PLAZO PARA RESPUESTAS ENTRE LAS PARTES

Para los plazos de respuesta de las partes sobre aspectos vinculados con la ejecución contractual que no han sido específicamente previstos en el Reglamento, aplica el plazo máximo de respuesta del siguiente cuadro:

|                           |   |                                         |
|---------------------------|---|-----------------------------------------|
| Plazo máximo de respuesta | : | [CONSIGNAR EL PLAZO EN DÍAS CALENDARIO] |
|---------------------------|---|-----------------------------------------|

Antes del vencimiento de dicho plazo, las partes pueden acordar su prórroga para cada caso específico considerando la cláusula de notificaciones del contrato.

### 3.5 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

#### Importante para la entidad contratante

Para la formulación de la propuesta de requisitos de calificación, el área usuaria puede requerir la asistencia de profesionales especializados de la propia entidad contratante o externos, los que no necesariamente son parte del comité o jurado.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboración de bases.

#### 3.5.1 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN OBLIGATORIOS

#### Importante para la entidad contratante

Para determinar si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, los evaluadores incorporan obligatoriamente los siguientes requisitos de calificación:

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

#### A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

##### Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a [CONSIGNAR EL MONTO DE FACTURACIÓN EXPRESADO EN NÚMEROS Y LETRAS EN LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA, MONTO QUE NO PUEDE SER MAYOR A UNA VEZ EL VALOR DE LA CUANTÍA DE LA CONTRATACIÓN O DEL ÍTEM], por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los veinticinco años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computan desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de [CONSIGNAR EL MONTO DE FACTURACIÓN EXPRESADO EN NÚMEROS Y LETRAS EN LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA, MONTO QUE NO DEBE SUPERAR EL 25% DE LA CUANTÍA DE LA CONTRATACIÓN O DEL ÍTEM], por la contratación de servicios de mantenimiento vial iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los veinticinco años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computa desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.

Se consideran servicios similares a los siguientes: [CONSIGNAR LOS SERVICIOS SIMILARES AL OBJETO CONVOCADO]

Acreditación:

La experiencia del postor en la especialidad se acredita con un máximo de veinte contrataciones, mediante copia simple de: (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación o liquidación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con constancia de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta o cualquier otro documento emitido por entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago<sup>18</sup> o comprobante de retención electrónico emitido por SUNAT por la retención del IGV<sup>19</sup>. En caso el postor sustente su experiencia en la especialidad mediante contrataciones realizadas con privados<sup>20</sup>, para acreditarla debe presentar de forma obligatoria lo indicado en el numeral (ii) del presente párrafo; no es posible que acredite su experiencia únicamente con la presentación de contratos u órdenes de servicios con conformidad o constancia de prestación.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asume que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el **Anexo N° 11** referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de ejecución periódica o continuada, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los veinticinco años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso de que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el **Anexo N° 12**. Las personas jurídicas resultantes de un proceso de reorganización societaria no pueden acreditar como experiencia del postor en la especialidad que le hubiesen transmitido como parte de dicha reorganización las personas jurídicas sancionadas con inhabilitación vigente o definitiva.

Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el **Anexo N° 11** referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

**Importante para la entidad contratante**

<sup>18</sup> El solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditación fehaciente de la cancelación. Es válido el sello colocado por el cliente del postor (sea utilizando el término “cancelado” o “pagado”).

<sup>19</sup> De acuerdo con el Régimen de Retenciones del Impuesto General a las Ventas (IGV).

<sup>20</sup> Se entiende “privados” como aquellos que no son entidades contratantes.



Al calificar la experiencia del postor en la especialidad, se debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación de la experiencia no coincida literalmente con aquella prevista en las bases, se debe validar la experiencia si de las actividades que realizó el postor se advierte que corresponden a la experiencia en la especialidad requerida en las bases.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

#### **Advertencia**

En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que ejecutan conjuntamente el objeto del contrato.

## **B. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL<sup>21</sup>**

### **B.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE**

#### Requisitos:

El personal clave: [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DEL PUESTO, CARGO Y/O POSICIÓN QUE OCUPA EL PERSONAL CLAVE REQUERIDO PARA EJECUTAR LA PRESTACIÓN OBJETO DE LA CONVOCATORIA RESPECTO DEL CUAL SE DEBE ACREDITAR ESTE REQUISITO. PUEDE CONSIGNARSE UN CUADRO CON EL DETALLE] debe acreditar [CONSIGNAR EL TIEMPO MÍNIMO DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA] en [CONSIGNAR LOS TRABAJOS O PRESTACIONES EN LA ACTIVIDAD REQUERIDA. PUEDE CONSIDERARSE UN CUADRO PARA LISTAR AL PERSONAL CLAVE].

#### Acreditación:

El postor debe señalar la denominación del puesto, cargo y/o posición; y tiempo de experiencia del personal clave propuesto (años, meses y días) en el **Anexo N° 16**, adjuntando en su oferta, copia simple de cualquiera de los siguientes documentos: (i) contratos y su respectiva conformidad; (ii) constancias; (iii) certificados; o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal propuesto. Estos documentos deben señalar los nombres y apellidos del personal clave, el cargo desempeñado, indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso los documentos que acreditan la experiencia establezcan esta en meses sin especificar los días se debe considerar el mes completo. Se considera aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. El inicio de plazo de la experiencia requerida debe ser [CONSIGNAR DESDE BACHILLER O DESDE LA COLEGIATURA, DE SER EL CASO]. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo la misma sólo se considera una vez el periodo traslapado. En ningún caso corresponde exigir que el mismo personal clave acredite experiencia en más de un cargo.

#### **Importante para la entidad contratante**

- El presente requisito de calificación debe ser completado para cada uno de aquellos que conforman el personal clave. Debe considerarse al personal clave de cada prestación (diseño y/o mantenimiento), según corresponda.
- El tiempo de experiencia mínimo debe ser razonable y congruente con el periodo en el cual el personal ejecuta las actividades para las que se le requiere y con la cuantía de la contratación, de forma tal que no constituya una restricción a la participación de postores.
- La colegiatura y habilitación de los profesionales debe requerirse para el inicio de su participación

<sup>21</sup> Pueden ser considerados personal clave los profesionales especialistas que son esenciales para prestar el servicio. No son personal clave aquellos que brinden labores de asistencia administrativa o técnica, labores operativas o laboren como obreros.



efectiva en la ejecución de la prestación, tanto para los profesionales titulados en el Perú como para los titulados en el extranjero.

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases.

#### Advertencia

- Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en las bases, se debe validar la experiencia si las actividades que realizó el personal corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido en las bases.
- Solo se puede establecer el cómputo de la experiencia desde la colegiatura, cuando la normativa de determinada profesión establezca que la función que desempeñará el profesional requiere de la habilitación en el colegio profesional.

## B.2 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

#### Advertencia

Como requisito de calificación solo puede consignarse “grado de bachiller” o “título profesional”, según el perfil del personal clave definido por el área usuaria considerando, entre otros aspectos, la normativa que resulte aplicable.

#### Requisitos:

[CONSIGNAR EL GRADO DE BACHILLER O TÍTULO PROFESIONAL<sup>22</sup> REQUERIDO] del personal clave requerido como [CONSIGNAR EL PERSONAL CLAVE REQUERIDO PARA EJECUTAR LA PRESTACIÓN OBJETO DE LA CONVOCATORIA DEL CUAL DEBE ACREDITARSE ESTE REQUISITO].

#### Acreditación:

El postor debe señalar los nombres y apellidos, documento de identidad, el nombre de la universidad o institución educativa que expidió el grado o título profesional, y el grado o título profesional obtenido en el **Anexo N° 16**, adjuntando en su oferta copia del grado de bachiller o título profesional. En caso se acredite estudios en el extranjero del personal clave, debe presentarse, adicionalmente, copia simple de la revalidación o reconocimiento del grado o título ante la SUNEDU.

Los evaluadores o la DEC, según corresponda, verifican los grados o títulos profesionales en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU, a través del siguiente link: <https://enlinea.sunedu.gob.pe/> o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Títulos a cargo del Ministerio de Educación, a través del siguiente link: <https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/> según corresponda.

#### Importante para la entidad contratante

- El presente requisito de calificación debe ser completado para cada uno de aquellos que conforman el personal clave.
- Puede considerarse la siguiente estructura:

| Cargo<br>responsabilidad<br>y/o | Descripción de<br>actividades<br>mínimas (de<br>corresponder) | Profesión | Grado<br>o<br>título<br>profesional<br>requerido |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|

<sup>22</sup> De acuerdo con el artículo 16 de la Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes, los títulos que se otorgan de acuerdo al nivel del programa formativo son título profesional, título profesional técnico y Título de segunda especialidad.

|                                                                                                     |             |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| [Completar el profesional necesario conforme lo determinado en la estrategia de contratación]       | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] |
| [Completar otros profesionales necesarios conforme lo determinado en la estrategia de contratación] | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] |

- La entidad contratante debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación (por ejemplo, Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones).

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

### 3.5.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN ADICIONALES

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Importante para la entidad contratante</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| En caso así se determine en la estrategia de contratación, la entidad contratante puede incluir cualquiera de los siguientes requisitos de calificación facultativos. Cabe señalar que, una vez incorporados en el presente numeral, los requisitos de calificación se consideran obligatorios, debiéndose eliminar aquellos que no hayan sido seleccionados: |

Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases.

### B.3 EQUIPAMIENTO ESTRÁTEGICO

Requisitos:

[CONSIGNAR SOLO EL EQUIPAMIENTO CLASIFICADO COMO ESTRATÉGICO PARA EJECUTAR LA(S) PRESTACIÓN(ES) OBJETO DE LA CONVOCATORIA, SEGÚN LO SUSTENTADO EN LA ESTRATEGIA DE CONTRATACIÓN].

Acreditación:

Copia simple de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compraventa o alquiler, u otro documento que acredite que el equipamiento estratégico estará disponible para la ejecución del contrato.

|                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Advertencia</b>                                                                                                                                          |
| En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. |

### B.4 INFRAESTRUCTURA ESTRÁTEGICA

Requisitos:

[CONSIGNAR SOLO LA INFRAESTRUCTURA CLASIFICADA COMO ESTRATÉGICA PARA EJECUTAR LA(S) PRESTACIÓN(ES) OBJETO DE LA CONVOCATORIA, SEGÚN LO SUSTENTADO EN LA ESTRATEGIA DE CONTRATACIÓN].

Acreditación:

Copia simple de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compraventa o alquiler, u otro documento que acredite que la infraestructura estratégica estará disponible para la ejecución del contrato.

|                    |
|--------------------|
| <b>Advertencia</b> |
|--------------------|

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

## **C. PARTICIPACIÓN EN CONSORCIO**

### Requisitos:

[CONSIGNAR UNO O MÁS DE LOS REQUISITOS SIGUIENTES, EN CASO ASÍ HAYA SIDO SUSTENTADO EN LA ESTRATEGIA DE CONTRATACIÓN]

**C.1** El número máximo de consorciados es de [CONSIGNAR EL NÚMERO MÁXIMO DE INTEGRANTES DEL CONSORCIO EN FUNCIÓN A LA NATURALEZA DE LA PRESTACIÓN].

**C.2** El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de [CONSIGNAR EL PORCENTAJE MÍNIMO DE PARTICIPACIÓN DE CADA INTEGRANTE DEL CONSORCIO].

**C.3** El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de [CONSIGNAR EL PORCENTAJE MÍNIMO DE PARTICIPACIÓN EN LAS OBLIGACIONES DEL INTEGRANTE DEL CONSORCIO QUE ACREDITE LA MAYOR EXPERIENCIA].

### Acreditación:

Se acredita con la promesa de consorcio.